

## Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

### Princípio da Territorialidade (art. 5º do CP)

Veja o que diz o artigo 5º, do Código Penal:

**Art. 5º - *Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.***

A ideia básica é que, em regra, se o crime aconteceu no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Isso é o princípio da **TERRITORIALIDADE**.



**Tome nota!**

**PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE**  
**ACONTECEU NO BRASIL = APLICA-SE A LEI BRASILEIRA**

Veja que há uma ressalva no artigo 5º: “(...) **sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional (...)**”. Isso significa que o princípio da territorialidade cabe exceções. Em outras palavras, que *convenções, tratados e regras de direito internacional* podem prever a aplicação de leis de outros países nos casos de crimes cometidos no Brasil. É uma exceção a regra da territorialidade, por isso a doutrina diz que o Código Penal brasileiro adotou o **PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE TEMPERADA (MITIGADA)**.

Portanto:



**Tome nota!**

**ADOTOU O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE**  
(aconteceu no Brasil = aplica-se a lei brasileira)

**TEMPERADA ou MITIGADA**  
(sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional).

Mas o que é território nacional?

Bem, a princípio, é o espaço territorial e aéreo que está dentro dos limites fronteiriços do Brasil. Sendo mais prático: é o Brasil.

Entretanto, o Código Penal vai um pouco além disso. Ele também considera outros locais, para fins penais, **EXTENSÃO DO TERRITÓRIO NACIONAL**. São locais que são considerados **território nacional por FICÇÃO**.

Veja o que diz o parágrafo primeiro do artigo 5º do Código Penal:

Art. 5º - (...)

§ 1º - ***Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.(...)***

Então é território nacional por ficção, aplicando o princípio da territorialidade, os seguintes locais:

- as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem;
- as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

Vamos resumir:



**Tome nota!**

#### **Território Nacional por FICÇÃO**

**Embarcações/Aeronaves brasileiras PÚBLICO/GOVERNO** = onde quer que se encontre

**Embarcações/Aeronaves brasileiras MERCANTE/PRIVADO** = alto-mar/espaço aéreo correspondente ao alto-mar

Para finalizar, **aplica-se a lei brasileira nos seguintes casos:**

Art. 5º - (...)

§ 2º - ***É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.***

Resumindo:



**Tome nota!**

#### **APLICA-SE A LEI BRASILEIRA**

EMBARCAÇÃO **ESTRANGEIRA PRIVADA** = em porto ou mar territorial (*extensão do mar territorial é de 12 milhas, contadas do baixa-mar do litoral continental e insular*) do Brasil.

AERONAVE **ESTRANGEIRA PRIVADA** = em pouso no Brasil ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional

Se pensarmos bem, o Código Penal não precisava sequer ter dito isso no parágrafo segundo, a própria regra do *caput* (territorialidade) já seria suficiente.

Um aeroporto ou um porto estão no território nacional (estão no Brasil), logo, a lei brasileira seria aplicável mesmo sem tal dispositivo legal.

Acredito que se buscou deixar clara a aplicação da lei brasileira, visto que se tratava de embarcação **privada estrangeira**. É aquela coisa: para não ter dúvida vamos colocar essa regra.

É essencial, ESSENCIAL, principalmente nessa aula, você FAZER e REFAZER as questões propostas. Elas vão te mostrar onde a banca gosta de pegar os candidatos. Você vai entender como se aplica esse conhecimento.

### Princípio da Territorialidade

Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido em nosso **território**...

- Princípio da **territorialidade**
- Inclui território por ficção
  - Embarcações /aeronaves públicas
  - Embarcações /aeronaves privadas em alto-mar ou espaço aéreo correspondente

sem prejuízo de convenções, tratados e regras de DI

- Territorialidade **mitigada**

Saudações.

**PROFESSOR RAFAEL ALBINO**

**Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:**

*“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23*

*“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19*

*“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16*

*“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9*

## Resumo

### LEI PENAL NO ESPAÇO - TERRITORIALIDADE



**Tome nota!**

**Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.**

**ADOTOU O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE**

(aconteceu no brasil = aplica-se a lei brasileira)

### **TEMPERADA ou MITIGADA**

(sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional).



### **Tome nota!**

**Art. 5º - (...) § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.(...)**

#### **Território Nacional por FICÇÃO**

**Embarcações/Aeronaves brasileiras PÚBLICO/GOVERNO** = onde quer que se encontre

**Embarcações/Aeronaves brasileiras MERCANTE/PRIVADO** = alto-mar/espaço aéreo correspondente ao alto-mar



### **Tome nota!**

**Art. 5º § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.**

#### **APLICA-SE A LEI BRASILEIRA**

**EMBARCAÇÃO ESTRANGEIRA PRIVADA** = em porto ou mar territorial (*extensão do mar territorial é de 12 milhas, contadas do baixa-mar do litoral continental e insular*) do Brasil.

**AERONAVE ESTRANGEIRA PRIVADA** = em pouso no Brasil ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional

Saudações.  
Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960